

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composto dai sigg.

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Filomena Albano	Giudice
Dott.ssa Simona Rossi	Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 49684/23 proposta

da Parte_1 C.F. C.F._1

avv. Nicoletta Gervasi

da Parte_2 C.F. C.F._2

avv. Salvatore Vitale

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;

viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.4.24, depositate in data 22.4.24,

poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;

rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: *“2) ferme le condizioni di separazione in ordine all'affidamento e al collocamento prevalente del figlio presso la madre, riguardo alle frequentazioni*

paterne, salvo diverso accordo delle parti, il figlio starà con il padre: - a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina come concordato dalle parti successivamente all'udienza; - durante le vacanze estive per due settimane a luglio, due settimane ad agosto e la prima settimana di settembre. Tali periodi dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ciascun anno; - per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno; - una settimana nel mese di febbraio: in relazione a tale periodo ogni anno i genitori valuteranno di comune accordo se vi siano le condizioni perché il figlio trascorra un periodo di vacanza da scuola; - per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni. 3) Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 1.000,00 a decorrere dal mese di maggio 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati. 4) Le spese straordinarie come da protocollo d'intesa con il foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori”;

rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;

P.Q.M.

1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 3.10.2009 a in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00955 parte 2 serie A03 - anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;

2) compensa le spese di lite.

Ordina l'annotazione come per legge.

Così deciso in Roma il 2.5.2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Simona Rossi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi